



COPIA

# Città di Squillace

*-Provincia di Catanzaro-*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                   |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 11             | Oggetto: Ricorso elettorale ex art. 131 C.P.A., proposto davanti al Consiglio di Stato – Roma- in sede giurisdizionale. Atto di indirizzo. |
| Del<br>31/01/2025 |                                                                                                                                            |

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49  
DEL D.GLS.VO N.267 DEL  
18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in  
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **trentuno** del mese di **Gennaio**

Alle ore **15.30** Nella sala delle adunanze del suddetto  
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta  
Comunale, nelle persone seguenti:

| N° | Cognome    | Nome      | Carica      | Presente |
|----|------------|-----------|-------------|----------|
| 1  | ZOFREA     | Vincenzo  | Sindaco     | SI*      |
| 2  | CRISTOFARO | Tommaso   | Vicesindaco | SI*      |
| 3  | BERTOLOTI  | Gerardo   | Assessore   | SI*      |
| 4  | CARISTO    | Francesca | Assessore   | SI*      |
| 5  | MELLACE    | Natascia  | Assessore   | SI*      |

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara  
valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla  
trattazione dell'argomento in oggetto indicato

\*Presente fisicamente

\*\* Presente in audioconferenza

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che la sig.ra avv. Anna Maria Mungo, in qualità di cittadina elettrici del Comune di Squillace, nonché candidata Sindaco della lista "Progetto Squillace", alle elezioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pullano, ha proposto davanti al Consiglio di Stato – Roma, in sede giurisdizionale, ricorso elettorale ex art. 131 C.P.A., contro il Comune di Squillace, il Ministero dell'Interno – Ufficio Elettorale Centrale e l'Adunanza dei presidenti delle Sezioni nelle elezioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024, per l'annullamento della Sentenza del TAR della Calabria - Catanzaro, n. 25/2025, del verbale dell'Adunanza dei Presidenti di seggio, dei verbali delle operazioni elettorali relativi alle Sezioni n. 1, 2 e 4, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e per l'annullamento integrale delle operazioni elettorali svoltesi in data 8 e 9 giugno 2024, ovvero, in via graduata, del risultato delle elezioni, con consequenziale rinnovo delle operazioni elettorali, limitatamente alle Sezioni n. 1, 2 e 4, con ogni consequenziale statuizione;

**Ritenuto** che il Comune di Squillace debba costituirsi nel suddetto giudizio, facendo valere le proprie ragioni;

**Rilevata** la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

**Dato atto** che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

## DELIBERA

1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso, affinché il Comune di Squillace si costituisca nel giudizio introdotto davanti al Consiglio di Stato – Roma, in sede giurisdizionale, a seguito di ricorso elettorale ex art. 131 C.P.A. proposto dalla sig.ra avv. Mungo Anna Maria in qualità di cittadina elettrici del Comune di Squillace, nonché candidata Sindaco della lista "Progetto Squillace", alle elezioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pullano;

2. *di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;*
3. *di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;*

### ***LA GIUNTA COMUNALE***

*Attesa l'urgenza del presente provvedimento;*

*Con separata, unanime votazione*

### ***DELIBERA***

*Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.*

Delibera n. 11

IL PRESIDENTE

F.TO

(Vincenzo Zofrea)



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

\_\_\_\_\_

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giuseppina Ferrucci



---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale  
Avv. Giuseppina Ferrucci

